

1502598-23.2021.8.26.0548

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: ELIANE CASSIA DA CRUZ

Comarca: Campinas

Foro: Foro de Campinas

Vara: 6ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 19/07/2022

... por falta de provas acerca do tráfico de drogas.

É o relatório.

DECIDO.

A materialidade delitiva do crime de tráfico encontra-se demonstrada pelo boletim de ocorrência (fls. 08/10), autos de exibição e apreensão (fls. 12/13), auto de constatação preliminar de substância entorpecente (fls. 15/17) e, finalmente, pelo laudo de exame químico-toxicológico (fls. 77/79), bem ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Campinas

Foro de Campinas

6ª Vara Criminal

Rua: Francisco Xavier de Arruda Camargo, 300, Campinas-SP - cep 13088-653

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1502598-23.2021.8.26.0548 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1502598-23.2021.8.26.0548

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência -

2221912/2021 - PLANTÃO - 01 DP CAMPINAS, 19646084 - PLANTÃO - 01 DP CAMPINAS,

5098/21/010 - PLANTÃO - 01 DP CAMPINAS, 2221912 - 2ª ENTORPECENTES-DEIC-DEINTER 2,

5098/21/010 - 2ª ENTORPECENTES-DEIC-DEINTER 2

Autor:

Justiça Pública

Réu:

WAGNER DE SOUZA JORGE e outro

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). ELIANE CASSIA DA CRUZ

Vistos.

WAGNER DE SOUZA JORGE, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso no artigo 33, "caput", da Lei 11.343/06, porque, na manhã de 16 de agosto de 2021, na Avenida Prefeito José Nicolau Ludgéro, altura do nº 10, bairro Ponte Preta, nesta cidade e comarca, o denunciado vendeu 01 (um) microtubo tipo "eppendorf" contendo cocaína, na forma de "crack", pesando 0,2g (dois decigramas), e trazia consigo e tinha em depósito, para fins de tráfico, 25 (vinte e cinco) microtubos tipo "eppendorf" contendo cocaína, na forma de "crack", pesando 4,0g (quatro gramas), conforme Laudo de Constatação de fls. 15/17 e Laudo de Exame Químico Toxicológico de fls. 77/79, sem autorização e/ou desacordo com determinação legal e regulamentar.

A denúncia foi recebida no dia 08 de fevereiro de 2022 (fls. 194/195). Citado por

Oficial de Justiça (fl. 227).

Devidamente citado (fl.228), o acusado apresentou resposta à acusação (fls. 146/147). Foi designada audiência de instrução, debates e julgamento, ocasião em que foram ouvidas as testemunhas arroladas e o réu foi interrogado.

Em alegações finais o representante do Ministério Público pugnou pela procedência da pretensão punitiva, nos exatos termos da denúncia.

A defesa, por sua vez, pugnou pela desclassificação do delito para o previsto no art. 28 da Lei 11.343/06, por falta de provas acerca do tráfico de drogas.

É o relatório.

DECIDO.

A materialidade delitiva do crime de tráfico encontra-se demonstrada pelo boletim de ocorrência (fls. 08/10), autos de exibição e apreensão (fls. 12/13), auto de constatação preliminar de substância entorpecente (fls. 15/17) e, finalmente, pelo laudo de exame químico-toxicológico (fls. 77/79), bem como demais provas carreadas nos autos.

A autoria do crime de tráfico também foi suficientemente demonstrada em relação ao acusado e decorre dos depoimentos das testemunhas, que foram coerentes e devem ser levados em conta para efeitos de condenação.

O acusado Wagner, ouvido na delegacia, negou que estivesse vendendo drogas e afirmou ser usuário.

Ouvido em juízo, o réu disse ser apenas usuário de drogas, não confessou a prática delituosa. Segundo ele, apenas as quatro porções encontradas em sua meia eram suas, para uso pessoal. Afirmou que o restante era de propriedade de Severino, que segundo ele, tinha passagem por tráfico de drogas. Acrescentou que era morador de rua e trabalhava como vendedor de balas, ganhando cerca de 120,00 (cento e vinte reais) por dia e, ainda, que em 2016 foi condenado por um assalto.

Ouvido em juízo, o policial Adilson Herrero Henrique confirmou integralmente os fatos alegados na fase inquisitória, sustentando que, em patrulhamento de rotina em local conhecido pelo tráfico de entorpecentes, presenciou Wagner entregando algo a outro indivíduo. Quando da abordagem, foi constatado que o acusado havia passado a Severino uma porção de crack. Em revista pessoal, foram localizadas mais 4 (quatro) porções em sua meia e, ainda, que junto dele, em um pote no chão, foram encontradas mais 21 (vinte e uma) porções de crack, idênticas àquelas encontradas na meia e àquela entregue a Severino. Afirmou que Severino confirmou ter adquirido a droga de Wagner pela quantia de 5 reais.

A testemunha Valdeir Espadotto, policial militar, ouvida na delegacia e em juízo, corroborou com o testemunho prestado pelo policial Adilson. Afirmou que, em patrulhamento de rotina, passaram por uma ponte sobre o terminal central, onde costuma ocorrer uso e venda de entorpecentes, momento em que avistaram dois indivíduos suspeitos. Após a abordagem, localizaram na meia de Wagner 4 (quatro) porções de substâncias que aparentava ser crack. Com Severino foi encontrada uma porção da mesma droga que estava portando Wagner. Em revista no local, foi encontrado próximo a Wagner um pote de chiclete contendo mais 21 (vinte e uma) porções da mesma substância encontrada em sua meia. Indagado, Wagner informou ser apenas usuário. Por outro lado, Severino afirmou que tinha acabado de adquirir a droga de Wagner. Questionado pelo Ministério Público a testemunha afirmou que observou o momento em que o Wagner passou a droga a Severino o que, segundo ele, motivou a abordagem.

A versão apresentada pelo acusado não é sustentada por nenhum lastro probatório existente nos autos.

Segundo as testemunhas policiais, o acusado foi flagrado vendendo uma porção de crack a Severino, que confirmou o quanto presenciado pelos policiais. Além disso, possuía mais quatro porções em sua meia e outras vinte e uma porções bem próximas ao seu corpo que, segundo os policiais, estavam no chão, aos pés do acusado. Além disso, portava a quantia de R\$ 15,00. Estas circunstâncias indicam que estava praticando o crime de tráfico de entorpecentes, não havendo razões para acreditar que ele apenas estava fazendo uso da droga.

Aliás, consabido, A condição de usuário não elide a responsabilização do agente por comercializar drogas, pois é comum a figura do traficante-usuário ou usuário-

traficante, que vende a substância para sustentar o próprio vício. No tocante à finalidade para que o réu trazia a substância entorpecente, não há qualquer dúvida de que a sua intenção era a de entregá-la ao consumo de terceiros, o que restou evidente aos policiais que presenciaram a entrega da droga. No mais, a quantia encontrada é suficiente para a caracterização do tráfico ilícito de entorpecentes, sendo incompatível com o uso momentâneo. Além disso, as drogas estavam acondicionadas da forma como as substâncias entorpecentes costumam ser embaladas para o comércio, conforme o laudo toxicológico, e também foi apreendido dinheiro em poder do acusado. Nesse sentido:

"Tráfico de Entorpecentes - Art. 33, Lei 11.343/06. Conjunto probatório robusto para lastrear o decreto condenatório. Prova da finalidade de entrega a terceiros, advinda da forma de embalagem e da quantidade de droga. Redução da pena conforme o disposto no §4º, do artigo 33, da Lei de Drogas. Incabível. Pena e regime mantidos. Recurso improvido". (Relator (a): Freitas Filho; Comarca: Osasco; Órgão julgador: 7ª Câmara de Direito Criminal; Data do julgamento: 16/02/2017; Data de registro: 20/02/2017).

"Tóxico - Tráfico - Quantidade do produto, forma de embalagem e dinheiro apreendido com o acusado - Circunstâncias que induzem à certeza de sua destinação ao comércio - Desclassificação para uso inadmissível." (TJSP - AC 234.718-3 - Rel. Walter Guilherme - j. 17.02.1998 - JTJ 208/273).

Aliás, a prisão em flagrante é uma das mais cabais e convincentes provas da ocorrência do crime e de sua autoria, não devendo ser desprezada na formação da convicção do Juízo, desde que não inquinada pelos elementos colhidos durante a instrução criminal. Neste sentido: JUTACRIM 43/251.

Assim sendo, todas essas circunstâncias somadas bem demonstram a ocorrência do crime e impedem o acolhimento da pretensão absolutória ou desclassificatória da defesa, até porque não é crível que os policiais quisessem, injustificadamente, atribuir a ele a prática do crime, sem que ele o tivesse praticado.

Além disso, a quantidade considerável de entorpecentes também indica que a finalidade era a traficância.

Diante de tal contexto, demonstrada a ocorrência do crime e comprovada a responsabilidade criminal do acusado, a procedência da pretensão punitiva é à medida que se impõe.

Desta forma, passo à dosimetria da pena, respeitado o sistema trifásico, em conformidade com o disposto no artigo 42 da Lei 11.343/06, observados os critérios estabelecidos nos artigos 68 e 59 do Código Penal.

Na primeira fase da aplicação da pena não vislumbro circunstâncias aptas a fixar a pena acima do mínimo legal. Assim, fixo sua pena-base em 5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

Na segunda fase da aplicação da pena, presente nos autos agravante da reincidência, conforme certidão cartorária presente nos autos (fls. 223/225, processo 0004971-21.2016.8.26.0114 da 2ª Vara Criminal de Campinas). O acusado ostenta condenação por crime anterior com trânsito em julgado em que não se implementou o período depurador de 5 anos previsto na lei. Por isso, aumento a pena em 1/6 e fixo a pena intermediária em 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa.

Para a terceira fase do cálculo, considerando a reincidência do acusado, não incide a causa de diminuição do parágrafo 4º, do artigo 33 da Lei 11.343/2006, da mesma forma que não existem causas de aumento de pena.

Torno a pena definitiva em 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa.

A minguia de esclarecimento acerca das condições econômicas do acusado, fixo o valor unitário do dia-multa no mínimo legal, observados os critérios especiais para cálculo preceituados pela Lei 11.343/2006.

O réu deverá iniciar o cumprimento de pena em regime inicial FECHADO, em estrita observância ao artigo 33 do Código Penal, pois reincidente e sua pena fixada foi superior a 4 (quatro) anos. Sendo assim, apesar da pena ser inferior a 8 (oito) anos, o réu não poderá ser submetido ao regime semiaberto, pois esse é um benefício

concedido aos condenados não reincidentes (artigo 33, § 2º, b do Código Penal). Além disso, o tráfico de drogas – de qualquer dimensão – constitui crime de exagerada periculosidade social, além da trágica e destruidora repercussão social-familiar que traz, inevitavelmente. É sabido que a violência e grave ameaça à incolumidade pública são presumidas, de maneira que outro não poderia ser o tratamento dado pelo legislador por meio da Lei de Crimes Hediondos. Quanto a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos nos termos do artigo 44 do Código Penal, está torna-se inviável, pois o réu é reincidente em crime doloso e sua pena fixada ultrapassa quatro anos de reclusão em regime fechado.

Deixo de aplicar o disposto no art. 387, § 2º, do Código de Processo Penal, incluído pela Lei nº 12.736/12, pois eventual progressão de regime de cumprimento de pena será analisada em sede de execução penal, momento em que também será avaliada a presença do critério subjetivo exigido para tanto. Compete ao juízo das execuções a verificação de que o réu não se encontra preso, provisória ou definitivamente em razão de outro processo, bem como proceder às adequações necessárias em caso de existência de outras condenações penais, nos termos dos arts. 66, inc. III, e 111, da Lei nº 7.210, de 11 de julho de 1984. Saliento, ainda, que em caso da existência de outras condenações, cujo tempo de prisão exigido para a progressão seja superior a presente (3/5 ou 2/5), a utilização do tempo que em o réu permaneceu custodiado por conta deste processo para a realização da progressão de regime na pena ora lhe aplicada pode lhe ser prejudicial, pois lhe retira o direito de utilizar tal período de custódia preventiva para obter progressão nas penas mais graves porventura já lhe impostas.

Diante do exposto e considerando o que mais dos autos consta, JULGO PROCEDENTE a ação penal para CONDENAR o réu WAGNER DE SOUZA JORGE qualificado nos autos, à pena de 5 anos e 10 meses de reclusão cumpridos, inicialmente, em regime fechado, e 583 dias-multa no valor mínimo legal, por incurso no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06.

O requerido deverá efetuar o pagamento das custas previstas no art. 4º, § 9º, “a”, da Lei Estadual nº 11.608/03.

Fica autorizada a incineração da droga apreendida com o acusado, acaso ainda não incinerada. Determino a perda do dinheiro apreendido em favor do FUNAD.

Nego ao acusado o direito de recorrer em liberdade, visto que o réu respondeu preso ao processo e preso deverá permanecer ainda que deseje recorrer desta sentença, pois persistem os motivos ensejadores da custódia cautelar, em garantia da aplicação da lei penal e da manutenção da ordem pública, que se verá comprometida caso o traficante condenado venha a recorrer em liberdade, aplicando-se, ainda, a Súmula nº 9 do Colendo Superior Tribunal de Justiça. Remanescem, pois, os requisitos da prisão preventiva, pois o acusado foi condenado por prática de crime doloso com pena de reclusão, sendo que sua liberdade desafia a ordem pública, pois reincidente e a condenação anterior não serviu para afastá-lo do crime, causando insegurança e abalo a ordem pública vigente. Recomende-se o acusado na prisão em que se encontra.

Após o trânsito em julgado, determino as seguintes providências:

- 1) em observância ao art. 393, inc. V, das Normas de Serviço da Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de São Paulo, comunique-se o desfecho da ação penal ao serviço distribuidor e ao IIRGD;
- 2) notifique-se o condenado para pagamento da pena de multa, no prazo de 10 dias (art. 50, caput, do CP);
- 3) extraia-se guia de recolhimento para a execução da pena privativa de liberdade (art. 105 da Lei nº 7.210/84), ou provisório, em caso de recurso.
- 4) lance-se o nome do condenado no rol dos culpados, fazendo-se as anotações de estilo, nos termos do art. 393, II, do CPP, c/c art. 5º, LVII, da Constituição Federal;

- 5) comunique-se ao Juízo Eleitoral para as providências cabíveis, tal qual consta do art. 15, III, da Constituição Federal.

Oportunamente, arquivem-se os autos com as cautelas de praxe.

PIC

Campinas, 19 de julho de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À
MARGEM DIREITA